CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA

Com pagamento semanal, caução, responsabilidade por danos, multas e regras de utilização

Pelo presente instrumento particular, as partes identificadas abaixo celebram o presente Contrato de Locação de Motocicleta, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª — IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1. LOCADOR — PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL PELA LOCAÇÃO

Nome completo/Razão social: Henrique Rocha Clavijo

CPF/CNPJ: 85221619091

Telefone/WhatsApp: _____

1.2. LOCATÁRIO — RESPONSÁVEL PELA MOTOCICLETA

Nome completo: _____

CPF: _____

RG: _____

Endereço completo: _____

Telefone/WhatsApp: _____

CNH nº: _____ Categoria: _____

Validade da CNH: _____

CLÁUSULA 2ª — IDENTIFICAÇÃO DA MOTOCICLETA

Marca/Modelo: _____

Ano de fabricação/modelo: _____

Placa: _____ RENAVAM: _____

Chassi: _____

Cor: _____

Quilometragem na entrega: _____

CLÁUSULA 3ª — OBJETO E PRAZO DA LOCAÇÃO

3.1. O LOCADOR entrega ao LOCATÁRIO a motocicleta identificada neste contrato para utilização durante o período contratado, mediante pagamento de aluguel semanal.

3.2. Data e horário de início: **//**_____, às _____ horas.

3.3. Prazo da locação: _____.

3.4. A renovação poderá ocorrer mediante concordância entre as partes, inclusive por escrito ou por meio eletrônico que permita comprovar a manifestação de vontade.

3.5. O LOCATÁRIO declara que utilizará a motocicleta de acordo com a legislação vigente, as condições deste contrato e a finalidade autorizada pelo LOCADOR.

3.6. A motocicleta deverá ser conduzida por pessoa legalmente habilitada e autorizada, observadas as disposições deste instrumento.

CLÁUSULA 4ª — VALOR DO ALUGUEL, VENCIMENTO E CAUÇÃO

4.1. O valor do aluguel será de R$ _____ (_____), por semana.

4.2. O vencimento ocorrerá toda _____, até as _____ horas.

4.3. A forma de pagamento será: _____.

4.4. O valor da caução será de R$ _____ (_____), pago pelo LOCATÁRIO como garantia das obrigações contratuais.

4.5. A caução poderá ser utilizada para compensar valores legitimamente devidos pelo LOCATÁRIO, incluindo aluguéis vencidos, multas atribuíveis ao período da locação, danos comprovados e despesas de reparação pelas quais seja responsável.

4.6. Qualquer desconto deverá ser discriminado e justificado, com apresentação dos comprovantes disponíveis.

4.7. A caução não substitui o pagamento semanal do aluguel e não poderá ser utilizada unilateralmente pelo LOCATÁRIO para quitar aluguéis sem autorização expressa do LOCADOR.

4.8. Se os valores devidos ultrapassarem a caução, o LOCATÁRIO permanecerá responsável pelo saldo, na medida de sua responsabilidade legal e contratual.

CLÁUSULA 5ª — RESPONSABILIDADE POR BATIDAS, ACIDENTES E DANOS

5.1. Durante o período em que estiver na posse da motocicleta, o LOCATÁRIO será responsável pelos danos e prejuízos decorrentes de atos ou omissões que lhe sejam atribuíveis, incluindo colisões, quedas, tombamentos, mau uso, negligência, imprudência, imperícia ou descumprimento deste contrato.

5.2. Quando comprovadamente responsável pelo evento, o LOCATÁRIO deverá ressarcir os prejuízos causados à motocicleta, incluindo peças, mão de obra, guincho, remoção e demais despesas necessárias e comprovadas.

5.3. Caso o acidente envolva terceiros, o LOCATÁRIO deverá prestar as informações necessárias, comunicar imediatamente o LOCADOR e cooperar com os procedimentos policiais, administrativos e securitários aplicáveis.

5.4. Em caso de acidente, o LOCATÁRIO deverá:

a) Comunicar imediatamente o LOCADOR;

b) Acionar os serviços de emergência quando necessário;

c) Registrar a ocorrência policial quando cabível;

d) Fotografar o local e os danos, sempre que possível e seguro;

e) Não abandonar a motocicleta;

f) Não autorizar reparos relevantes sem comunicar o LOCADOR, exceto medidas emergenciais necessárias à segurança.

5.5. É proibido omitir ou esconder acidentes, quedas, danos, furtos, roubos ou outras ocorrências relevantes envolvendo a motocicleta.

5.6. O LOCATÁRIO responderá pelos prejuízos que lhe sejam legalmente atribuíveis, inclusive os causados a terceiros, sem prejuízo dos direitos das pessoas envolvidas e das responsabilidades previstas em lei.

5.7. A responsabilidade não será automaticamente atribuída ao LOCATÁRIO por todo e qualquer acidente, independentemente das circunstâncias. A apuração observará a legislação aplicável, as provas disponíveis e a responsabilidade de cada envolvido.

5.8. Caso o LOCADOR possua seguro, a cobertura e as eventuais franquias serão observadas conforme as condições da apólice. O LOCATÁRIO não será responsável por valores que não lhe sejam legal ou contratualmente atribuíveis.

CLÁUSULA 6ª — PROIBIÇÃO DE EMPRÉSTIMO, CESSÃO OU SUBLOCAÇÃO

6.1. A motocicleta será disponibilizada exclusivamente para uso do LOCATÁRIO identificado neste contrato.

6.2. É expressamente proibido emprestar, ceder, transferir a posse ou sublocar a motocicleta a qualquer outra pessoa, gratuitamente ou mediante pagamento, sem autorização prévia e expressa por escrito do LOCADOR.

6.3. O LOCATÁRIO não poderá permitir que terceiros conduzam a motocicleta, mesmo que sejam familiares, amigos, colegas de trabalho ou pessoas de sua confiança.

6.4. O descumprimento desta cláusula constituirá infração contratual grave e poderá resultar na rescisão do contrato, na exigência de devolução da motocicleta e na cobrança dos prejuízos comprovadamente decorrentes da infração.

6.5. A devolução deverá ocorrer voluntariamente ou pelos meios legalmente permitidos, não sendo autorizada a retomada mediante violência, ameaça ou exercício arbitrário das próprias razões.

CLÁUSULA 7ª — MULTAS DE TRÂNSITO E RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO

7.1. O LOCATÁRIO será responsável pelas infrações de trânsito decorrentes de sua conduta durante o período da locação, incluindo o pagamento das multas e dos encargos legalmente atribuíveis à sua responsabilidade.

7.2. Caso uma multa referente ao período da locação seja encaminhada diretamente ao LOCADOR, este poderá solicitar o reembolso do valor devido pelo LOCATÁRIO, mediante apresentação da notificação ou de documentação comprobatória da infração.

7.3. O LOCATÁRIO deverá fornecer os dados, assinar os formulários e apresentar os documentos necessários à identificação do condutor infrator, observados os prazos e procedimentos legais.

7.4. A pontuação decorrente da infração deverá ser atribuída conforme a legislação de trânsito. Este contrato não autoriza compra, venda ou transferência irregular de pontos na CNH.

7.5. **Taxa administrativa por ponto:** quando uma infração praticada pelo LOCATÁRIO exigir providências administrativas do LOCADOR, as partes estabelecem uma taxa contratual de referência de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por ponto relacionado à infração, destinada a cobrir os custos administrativos de tratamento da ocorrência, quando juridicamente admissível.

7.6. A cobrança prevista na cláusula anterior deverá observar os limites legais aplicáveis, a proporcionalidade, a transparência e a efetiva justificativa da despesa. Ela não representa compra ou transferência de pontuação, nem substitui o pagamento da multa ao órgão de trânsito. Se a cobrança integral não for juridicamente admissível, somente poderá ser exigido o valor permitido por lei.

7.7. O LOCATÁRIO deverá pagar os valores devidos no prazo de _____ dias após receber a documentação e a solicitação de pagamento.

7.8. O não pagamento de valores vencidos poderá caracterizar inadimplemento contratual, autorizando a cobrança do débito e, quando cabível, a rescisão e a solicitação de devolução da motocicleta, observados os procedimentos legais.

CLÁUSULA 8ª — RETENÇÃO DA CAUÇÃO POR ATÉ 40 DIAS PARA VERIFICAÇÃO DE MULTAS

8.1. O LOCATÁRIO declara estar ciente de que determinadas infrações cometidas durante a locação podem não estar disponíveis nos sistemas oficiais de trânsito no momento da devolução da motocicleta.

8.2. Para permitir a conferência de possíveis multas ainda não identificadas, as partes estabelecem um período contratual de retenção preventiva da caução de **até 40 (quarenta) dias corridos, contados da data da devolução da motocicleta**.

8.3. Durante esse período, o LOCADOR poderá manter retida a caução, no limite necessário à finalidade prevista nesta cláusula, para consultar os sistemas oficiais de trânsito e verificar a existência de infrações referentes ao período em que a motocicleta esteve sob responsabilidade do LOCATÁRIO.

8.4. Se forem identificadas multas referentes ao período da locação e atribuíveis ao LOCATÁRIO, o LOCADOR poderá descontar da caução os valores legalmente devidos, mediante apresentação dos documentos disponíveis e demonstrativo dos descontos.

8.5. **Se não houver multas identificadas nem outros débitos pendentes que justifiquem legalmente a retenção, o valor integral da caução deverá ser devolvido ao LOCATÁRIO após o período de verificação**, em até 2 (dois) dias úteis para processamento da transferência.

8.6. Se, ao término dos 40 dias, existir infração comprovadamente relacionada ao período da locação cuja notificação ou valor ainda esteja pendente, as partes poderão ajustar por escrito uma retenção proporcional e justificada, limitada ao montante razoavelmente necessário para cobrir o débito.

8.7. A retenção não poderá ser indefinida nem exceder o valor justificável. O LOCADOR deverá apresentar as informações disponíveis que fundamentem a continuidade da retenção.

8.8. O prazo de 40 dias é uma condição contratual de verificação, e não um prazo legal universal do DETRAN para lançamento ou aplicação de multas. A ausência de registro nesse período não garante que nenhuma multa possa ser comunicada posteriormente.

8.9. Caso uma multa válida seja comunicada após a devolução da caução, o LOCATÁRIO continuará responsável pelos valores legalmente atribuíveis a infrações praticadas durante o período da locação, mediante comprovação e observância dos procedimentos legais aplicáveis.

CLÁUSULA 9ª — ATRASO NO ALUGUEL SEMANAL

9.1. O não pagamento do aluguel na data e no horário estabelecidos caracterizará atraso contratual.

9.2. Em caso de atraso, o LOCADOR poderá notificar o LOCATÁRIO e, se houver dispositivo de bloqueio instalado e previamente informado, adotar o bloqueio remoto da motocicleta, desde que tecnicamente seguro e sem colocar o condutor ou terceiros em risco.

9.3. O bloqueio nunca deverá interromper o funcionamento do motor durante a circulação da motocicleta ou em situação que possa causar acidente.

9.4. **Após 3 (três) dias consecutivos de atraso**, o LOCADOR poderá rescindir o contrato por inadimplemento, exigir a devolução da motocicleta e iniciar os procedimentos legalmente permitidos para sua recuperação.

9.5. A devolução deverá ser solicitada por meio de comunicação ao LOCATÁRIO, com indicação do local e das condições para entrega, respeitados os procedimentos legais aplicáveis.

9.6. O LOCADOR poderá utilizar a caução para compensar aluguéis vencidos e demais valores legitimamente devidos, mediante demonstrativo dos descontos.

9.7. O atraso não implica perda automática e integral da caução independentemente dos débitos existentes. A caução será aplicada aos valores efetivamente devidos, e eventual saldo remanescente deverá ser devolvido.

9.8. Caso a motocicleta não seja devolvida voluntariamente, o LOCADOR poderá buscar as medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis, não sendo autorizada a apreensão forçada fora dos meios legais.

CLÁUSULA 10ª — BLOQUEIO E RASTREAMENTO DA MOTOCICLETA

10.1. O LOCATÁRIO declara estar ciente de que a motocicleta possui ou poderá possuir sistema de rastreamento e/ou bloqueio remoto, conforme informado pelo LOCADOR.

10.2. O sistema será utilizado para proteção patrimonial, localização do veículo e cumprimento das condições contratuais, respeitados os direitos das partes e a legislação aplicável.

10.3. O bloqueio remoto somente poderá ocorrer em condições tecnicamente seguras. É proibido desligar o motor durante a circulação ou executar qualquer comando que possa provocar acidente.

10.4. O bloqueio não autoriza a retomada coercitiva do veículo, o ingresso não autorizado em imóvel ou qualquer outra medida que dependa de procedimento legal ou ordem judicial.

10.5. O LOCATÁRIO não poderá remover, adulterar, danificar ou desativar deliberadamente o rastreador ou qualquer dispositivo de segurança instalado na motocicleta.

10.6. A utilização do sistema deverá respeitar a finalidade informada, os direitos do LOCATÁRIO e as normas aplicáveis à proteção de dados pessoais.

CLÁUSULA 11ª — CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E USO ADEQUADO

11.1. O LOCATÁRIO declara receber a motocicleta nas condições descritas no termo de vistoria anexo a este contrato.

11.2. O LOCATÁRIO deverá zelar pela motocicleta, utilizá-la de acordo com a legislação de trânsito e comunicar imediatamente qualquer falha mecânica, dano ou condição que possa comprometer a segurança.

11.3. O desgaste natural decorrente do uso regular não será considerado dano imputável ao LOCATÁRIO.

11.4. Os custos de reparação de danos causados por mau uso, negligência, acidente atribuível ao LOCATÁRIO ou descumprimento contratual serão de responsabilidade deste, mediante comprovação.

11.5. As manutenções preventivas e os reparos decorrentes do desgaste normal, bem como os defeitos preexistentes não causados pelo LOCATÁRIO, serão tratados conforme a legislação aplicável e as condições acordadas entre as partes.

11.6. O LOCATÁRIO não poderá realizar modificações permanentes na motocicleta sem autorização expressa do LOCADOR.

CLÁUSULA 12ª — DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA

12.1. Ao término do contrato ou em caso de rescisão, o LOCATÁRIO deverá devolver a motocicleta, suas chaves e os acessórios entregues, no local combinado entre as partes.

12.2. Será realizada vistoria de devolução, preferencialmente com registro fotográfico, para comparação com o estado do veículo na entrega.

12.3. O LOCATÁRIO deverá informar eventuais danos, falhas ou ocorrências que tenham surgido durante o período da locação.

12.4. A devolução da motocicleta não elimina a responsabilidade por obrigações referentes ao período da locação que venham a ser comprovadas posteriormente, respeitados os limites legais.

CLÁUSULA 13ª — DEVOLUÇÃO E UTILIZAÇÃO DA CAUÇÃO AO FINAL DO CONTRATO

13.1. Ao final da locação, a caução será utilizada para compensar débitos vencidos, multas atribuíveis ao LOCATÁRIO, danos comprovados e demais valores legitimamente devidos nos termos deste contrato.

13.2. O LOCADOR apresentará demonstrativo dos descontos realizados e, quando aplicável, orçamentos, notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovem as despesas.

13.3. Se não houver danos, débitos ou despesas pendentes, o valor integral da caução será devolvido, observada a retenção preventiva para verificação de multas prevista na Cláusula 8ª.

13.4. Havendo descontos legítimos, o saldo remanescente será devolvido ao LOCATÁRIO no prazo previsto neste contrato, respeitado o período de verificação de multas e a necessidade de apuração de débitos efetivamente pendentes.

13.5. Caso os prejuízos comprovados ultrapassem o valor da caução, o LOCATÁRIO deverá pagar a diferença na medida de sua responsabilidade legal e contratual.

13.6. A caução não será automaticamente perdida em sua totalidade por qualquer irregularidade. A compensação deverá corresponder aos valores efetivamente devidos, observados os limites legais.

CLÁUSULA 14ª — RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato poderá ser encerrado pelo término do prazo, por acordo entre as partes ou por descumprimento contratual que justifique a rescisão.

14.2. Constituem hipóteses de rescisão, entre outras:

a) Atraso no aluguel conforme as condições da Cláusula 9ª;

b) Empréstimo, cessão ou sublocação não autorizados;

c) Utilização ilícita ou contrária à finalidade contratual;

d) Omissão deliberada de acidente ou dano relevante;

e) Adulteração de dispositivos de segurança;

f) Descumprimento grave das obrigações de conservação e utilização;

g) Falsidade de informações ou documentos relevantes para a contratação.

14.3. Rescindido o contrato, o LOCATÁRIO deverá devolver a motocicleta, sem prejuízo da cobrança de aluguéis vencidos, danos comprovados e demais valores legalmente exigíveis.

14.4. A retomada da motocicleta, quando não houver entrega voluntária, deverá ocorrer pelos meios legalmente permitidos, sem violência, ameaça, constrangimento ou exercício arbitrário das próprias razões.

14.5. A rescisão não autoriza a apropriação automática de valores da caução além dos débitos e prejuízos efetivamente devidos.

CLÁUSULA 15ª — DECLARAÇÕES DO LOCATÁRIO

O LOCATÁRIO declara que:

a) Forneceu informações e documentos verdadeiros;

b) Possui CNH válida e categoria compatível com a motocicleta;

c) Leu e compreendeu as condições deste contrato;

d) Está ciente do valor do aluguel semanal, do vencimento e do valor da caução;

e) Compromete-se a não emprestar, ceder ou sublocar a motocicleta, nem permitir que terceiros a conduzam sem autorização expressa do LOCADOR;

f) Comunicará prontamente acidentes, roubos, furtos, multas e ocorrências relevantes;

g) Devolverá a motocicleta conforme as condições deste instrumento;

h) Está ciente das regras de verificação de multas e retenção preventiva da caução por até 40 dias, nos termos da Cláusula 8ª;

i) Está ciente de que o bloqueio remoto somente poderá ocorrer em condições seguras e conforme a legislação aplicável.

CLÁUSULA 16ª — DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Qualquer alteração deste contrato deverá ser formalizada por escrito e aceita por ambas as partes.

16.2. As comunicações contratuais poderão ser realizadas pelos telefones, endereços eletrônicos ou aplicativos de mensagens informados pelas partes, desde que seja possível comprovar seu envio e conteúdo.

16.3. A eventual invalidade de uma cláusula não prejudicará as demais disposições válidas deste instrumento.

16.4. O presente contrato poderá ser assinado fisicamente ou por meio eletrônico que permita identificar os signatários e demonstrar a integridade do documento.

16.5. As partes declaram que tiveram oportunidade de ler o contrato, esclarecer dúvidas e guardar uma cópia assinada.

CLÁUSULA 17ª — FORO

17.1. As partes elegem o foro legalmente competente para resolver eventuais controvérsias decorrentes deste contrato, respeitadas as regras legais de competência e eventual legislação especial aplicável.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor ou por meio eletrônico.

Local: _____

Data: //_____

LOCADOR

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____

Assinatura: _____

LOCATÁRIO

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 1

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

TESTEMUNHA 2

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ANEXO I — TERMO DE ENTREGA E VISTORIA DA MOTOCICLETA

Placa: _____

Data e horário da entrega: _____

Quilometragem: _____

Nível de combustível: _____

Pneus: _____

Freios: _____

Faróis, lanternas e setas: _____

Retrovisores: _____

Carroceria, carenagem e pintura: _____

Chaves e acessórios entregues: _____

Danos preexistentes identificados: _____

Registro fotográfico realizado: ( ) Sim ( ) Não

Observações adicionais: _____

Declaro que recebi a motocicleta nas condições registradas neste termo.

Assinatura do LOCADOR: _____

Assinatura do LOCATÁRIO: _____

ANEXO II — CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Valor do aluguel semanal: R$ _____

Dia e horário do vencimento: _____

Valor da caução: R$ _____

Forma de pagamento: _____

Chave PIX ou dados para pagamento: _____

Prazo de devolução da caução após a conferência: _____

Uso autorizado da motocicleta: _____

Outras condições acordadas: _____

Assinatura do LOCADOR: _____

Assinatura do LOCATÁRIO: _____